



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/45/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 57 כפר סבא
על ידי איריס אלבין
באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית

התובעת:

נגד

אסף נוי משרד עורכי דין
באמצעות עו"ד אסף נוי

הנתבעת:

פסק דין

לפניי תביעה כספית שהוגשה על ידי נציגות הבית המשותף במסגרתה התבקש לחייב את הנתבעת לשלם את חלקה היחסי בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בבית המשותף שברח' רוטשילד 57, כפר סבא הידוע כחלקה 224 בגוש 6440 (להלן - "הבית המשותף").

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. הבית המשותף כולל מבנה אחד, חמש קומות ובו 48 יחידות. הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים וקיים לו תקנון מוסכם.
2. התובעת היא נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 57, כפר סבא (להלן - "התובעת").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הנתבעת, אסף נוי משרד עורכי דין, היא בעלת יחידה הידועה כחת חלקה 43 בבית המשותף (להלן - "הנתבעת").

מהלך הדיון בקצרה

4. בתאריך 20.10.2022, התקיים דיון במעמד הצדדים שבמסגרתו נשמעו באריכות טענות הצדדים, ובסופו התיק נקבע להוכחות.

5. בתאריך 30.01.2023 הגישה התובעת תיק מוצגים ותמצית עדות ראשית.

6. בתאריך 20.02.2023 הגישה הנתבעת תיק מוצגים ותצהיר עדות ראשית.

7. בתאריך 29.03.2023 התקיים דיון ההוכחות. מטעם התובעת העידה גב' איריס אלבין (להלן - "נציגת התובעת"), ומטעם הנתבעת העיד עו"ד אסף נוי (להלן - "מנהל הנתבעת").

8. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

טענות התובעת בקצרה

9. תביעה זו הוגשה עבור שתי תקופות חוב, האחת עבור תקופה שבה נציג הנתבעת כיהן כנציגות הבית המשותף בין השנים 2018-2020 סך החוב לשנים אלה עומד על 18,828 ₪ והתקופה השנייה עבור שנת 2021 סך החוב לשנה זו 6,588 ₪. סך כל החוב עמד על 25,416 ₪.

10. לאחר הגשת התביעה הנתבעת שילמה 5,026 ₪ ולאחר הדיון המקדמי שילמה הנתבעת 1,245.5 ₪ נוספים שהעמידו את חוב הנתבעת על 316.5 ₪ לשנת 2021, וכך כיום החוב לתשלום מסתכם בסך כולל של 19,144.5 ₪ (להלן - "החוב לתשלום").

11. על הנתבעת חלה חובה מוחלטת וברת אכיפה לתשלום חלקה בהוצאות החזקת הרכוש המשותף וזאת לפי הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/45/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

12. שוגה הנתבעת כאשר היא טוענת כי היא לא צריכה להוכיח שהיא שילמה את דמי הניהול אלא הנציגות היא זו שצריכה להוכיח כי הנתבעת לא שילמה.

13. הנתבעת ניסתה לטעון טענת קיזוז, אך ידוע שלא ניתן לקזז ואסור לקזז מתשלום ועד בית, זו ההלכה הפסוקה.

14. לפיכך יש לקבל את התביעה, להורות לנתבעת לשלם את החוב לתשלום, וכן לפסוק את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד ודמי בטלה לנציגת התובעת.

טענות הנתבעת בקצרה

15. התובעת בדיון הציגה דו"ח מחברת הניהול מאי נכסים (להלן - "חברת הניהול הקודמת") שעל פיו מבוססת התביעה, דו"ח שלא הוצג, לא צורף לכתב התביעה, לא צורף לתצהירים ולא צורף לתיק המוצגים. יש להפעיל את הכלל לפיו הימנעות מהבאת ראיה מהותית לתביעה, אשר די בה לדחות תביעה.

16. טענותיו של מנהל הנתבעת ביחס לחשבונות ששולמו, לא נסתרו, ומשכך יש לראות את טענותיו כנכונות. התובעת בחרה שלא לבדוק סכומים ששולמו על ידי מנהל הנתבעת ישירות לחברת הניהול הקודמת.

17. לתובעת קיימת חובה להעמיד בסיס לתביעתה כדי שהצד השני יוכל להתמודד עם תביעה זו. אלא שהתובעת בחרה להגיש תביעה עלומה.

18. מנהל הנתבעת כיהן כחבר נציגות במשך חמש שנים ללא כל תמורה, בניגוד לוועדים קודמים כפי שהובא בראיות הנתבעת.

19. לא בכדי לא צירפה התובעת "חשבונית מס" אחת שקיבל דייר זה או אחר מחברת הניהול הקודמת. הנציגות לא יכולה להוציא חשבוניות מס, והתובעת לא הציגה אפילו חשבונית אחת שהתקבלה מחברת הניהול הקודמת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. תביעה זו היא תביעת נקמה על יחס לא הולם, כביכול, מצד מנהל הנתבעת לנציגת התובעת. הטענה כאילו הנתבעת שילמה את שנת 2021 לאחר הגשת התביעה, מוכיחה בדיוק את כל טענות הנתבעת. לאחר הגשת התביעה פנתה הנתבעת לחברת הניהול הקודמת שהייתה אמונה על מה שולם ומה קוזז כאשר התברר לה שלשנת 2021 לא היו קיזוזים, העבירה הנתבעת את הסכום המדויק לקופת הוועד.

21. לפיכך, יש לדחות את התביעה תוך חיוב התובעת בהוצאות הנתבעת.

דיון והכרעה

22. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים בהרחבה במסגרת הדיון, החלטתי לקבל את התביעה במלואה, וזאת מהטעמים הבאים.

נטל השיכנוע להוכחת תשלום החזקת הרכוש המשותף מוטל על הנתבעת

23. מושכלות יסוד הן שהמוציא מחברו עליו הראיה, לכן ככלל, בהליך אזרחי על התובע נטל השכנוע להוכחת תביעתו - וכדי לזכות בה עליו להוכיח את טענותיו בשיעור העולה על חמישים אחוזים [ע"א 462/20 **אורי אטיאס נ' גלעד בובליל**, בפסקה 27 (נבו 12.9.2021)]. גם אם חומר הראיות מותיר חללים ופרשיות סתומות לא מנוע בית המשפט מלקבוע כי בעל דין עמד בנטל השכנוע במידה הדרושה. יתרה מכך, הנושא בנטל השכנוע יכול לעמוד בנטל זה גם אם הביא רק ראיות לכאורה, וזאת כאשר יריבו לא הביא ראיות להפריך ולאזן את מאזן ההסתברויות [ע"א 6460/21 **טובי פרץ נ' יגאל כהן**, בפסקה 63 (נבו 18.06.2023); ע"א 8385/09 **המועצה המקומית סאג'ור נ' סונול ישראל בע"מ**, פסקה 24 לפסק דינו של השופט י' דנציגר (נבו 9.5.2011)].

24. וכן, בהליך אזרחי, על התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק [ע"א 9145/18 **שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ**, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021); רע"א 4933/22 **שלמה ביטון נ' בונייד בנייה פתוח והשקעות בע"מ**, בפסקה 18 (נבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/45/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24.04.2023].

25. אלא שלא תמיד נטל השכנוע מוטל על התובע. נטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט לכן כאשר מדובר בעובדה חיובית שנדרש הנתבע להוכיחה - למשל תשלום הוצאות ועד הבית - מעבירה את נטל השכנוע לכתפי הנתבע [ע"א 10467/08 **עומר חג'אזי נ' אדיב עיאס** (3.11.2010); רע"א 296/11 **מוחמד נג'אר נ' שאוקי חמדאן עליאן**, פסק דינו של כבוד השופט י' עמית (23.2.2012) (המפקח על המקרקעין חולון) 133/23 **נציגות הבית המשותף ברחוב יצחק שדה 6 בת-ים נ' שומרוני יוסף**, בפסקה 21 (נבו 15.02.2024)].

26. בעל דין הנושא בנטל השכנוע בנוגע לתביעתו, או ביחס לטענת ההגנה שלו כדוגמת "פרעתי", לא יכול, ככלל, להרים נטל זה על ידי מוצא פיו מעל דוכן העדים: עליו להוסיף לעדותו ראיה מסייעת או, לחלופין, לשכנע את בית המשפט כי בעדותו גופה יש סימני אמת מובהקים, שאותם חייב בית המשפט לפרט בפסק דינו [סעיפים 54(2) ו-54(3) לפקודת הראיות (נוסח חדש)], התשל"א-1971; ע"א 8650/08 **רפאלוב נ' מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר**, פסקה 16 (נבו 17.7.2013); ע"א 765/18 **חיון נ' חיון**, פסקה 33 (נבו 1.5.2019)].

27. **ובמיושם לענייננו** - כאמור, החוב לתשלום עניינו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף בשנים 2018 ועד 2021 כולל. בכתב התביעה נטען כי לגבי השנים 2018-2020, היה על הנתבעת לשלם הוצאות החזקת הרכוש המשותף בסך של 523 ₪ לחודש, כאשר בשנת 2021, היה עליה לשלם סכום של 549 ₪. הנתבעת לא חולקת על גובה הוצאות החזקת הרכוש המשותף שהיה עליה לשלם לתובעת בשנים אלו, אלא טוענת ששילמה את החוב, לרבות בדרך של תשלומים עבור התובעת, ומשכך כפי שהובא לעיל, נטל השכנוע מוטל על כתפי הנתבעת, ועליה להוכיח ששילמה את החוב לתשלום.

28. לטענת הנתבעת, מנהל הנתבעת כיהן כנציג יחיד בתובעת למשך תקופה של חמש שנים החל משנת 2016. לכן, בהיעדר אפשרות לכרטיס אשראי מטעם התובעת נאלץ לעיתים לשלם מכיסו עבור חשבונות חשמל או ביטוח מבנה של הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. כתמיכה בטענותיו הציג מנהל הנתבעת שתי חשבוניות שלטענתו שילם עבור התובעת (סעיפים 4-5 לתצהירו). האחת על סך של 5,249 ₪ והשנייה על סך של 7,384 ₪. עיון במסמכים שצירף מנהל הנתבעת, מעלה שאכן מדובר בחשבונות חשמל של התובעת. האחד לתקופה שבין 5.2.2021 ועד 6.4.2021 על סכום של 1,842.15 ₪, כאשר בכתב יד הוספו בין השאר המילים "ע"י אסף שולם 19.5.21, 5,429.38", ואילו המסמך השני גם הוא חשבון חשמל אך כותרתו "התראה" והוא מתייחס לשני חשבונות חשמל קודמים שלא שולמו, כאשר הסכום הכולל לתשלום במסמך זה הוא 3,584.23 ₪. גם במסמך זה, הוסף בכתב יד "שולם ע"י אסף כולל חש' 2-4/21 סה"כ 5,429.38 ₪.

30. אלא שביחס לכך, מקובלת עלי עמדתה של נציגת התובעת בעדותה, ולפיה "הצגת חשבונות חשמל, לא תשלום של החשבון". (עמ' 3 ש' 4). שכן לא רק שהסכומים המופיעים בכתב יד, לא תואמים את הסכומים המופיעים על גבי המסמכים, אלא שלא הובאה כל הוכחה שאכן שולמו על ידי הנתבעת. בנקל הייתה יכולה הנתבעת להציג מסמך בנקאי או פלט כרטיס אשראי, שיש בו כדי להוכיח שאכן שילמה את הסכומים הנטענים, אך מסמך כזה לא הוצג על ידי הנתבעת, ומשכך לא עמדה בנטל השכנוע ביחס לתשלומים הנטענים.

31. לכך יש להוסיף, שבחקירתו הנגדית, עומת מנהל הנתבעת עם גרסתו, והודה כי למעשה הסכומים הנטענים, הושבו לחשבונו מייד בסמוך לתשלום, וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

" ש: תאשר לי שאתה טוען בסע' 4 לתצהירך ששילמת 5,429 ש"ח חשבון חשמל במקום הוועד.

ת: כך רשמה חברת מאי על גבי טופס החשבון.

ש: ואם אגיד לך שעוד באותו יום, אם לא יום למחרת, החזרת לחשבונך מקופת הבית בדיוק את הסכום הזה?

ת: זה יישמע לי מאוד הגיוני. מה שקרה בפועל אני עבדתי מול מאי, והואיל ואף אחד לא רצה להצטרף אלי במשך 5 שנים, דבר שבסופו של יום הוביל אותי להגיד שמהיום אני משחרר, ואז נכנסה גב' איריס. בתקופה הזו מול מאי, בגלל שאף אחד לא עזר לי, נאלצנו לעשות כל מיני דברים שהם לא דרך המלך. קרי, אני שילמתי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/45/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את החשבונות האלה, והם החזירו לי סכומים עד שהיינו ברמה שהחברה שלי לא חייבת שקל לוועד הבית.

...

ש: אחזור לשאלתי, זאת אומרת שנתת אסמכתא, שלכאורה שילמת על חשבון חלקך 5,000 ש"ח לחשמל, ולמעשה עכשיו אני מבינה שלא שילמת ע"ח חלקך כי קיבלת סכום זה בחזרה. נכון?

ת: אם תקראי סעי' 3-4 לתצהירי, תביני שזו בדיוק התשובה שנתתי לך לפני דקה. קרי, אני ניהלתי את הוועד ונדרשתי להוציא סכומים ולשלם באשראי כי לוועד בית לא מוציאים כרטיס אשראי. נאלצתי לשלם כל מיני דברים של ועד הבית. העברתי למאי, הם רשמו, כמו שרשמו על חשבון החשמל שולם ע"י אסף, ואם היה חוב של החברה שלי על חודש מסוים הם קיזזו אותו, ואם לא היה, הם החזירו לי את התשלום. לכן כשאמרת לי שחשבון החשמל הספציפי הזה הוחזר, אמרתי שזה נשמע לי מאוד הגיוני, כי כך התנהלנו. זה בא להראות מה שאמרתי בתצהירי שעשינו קיזוזים. " (עמ' 3 ש' 38 - עמ' 4 ש' 12).

32. עברתי בעיון רב על כל המסמכים שצירף מנהל הנתבעת לתצהירי, ולא מצאתי בהם כל ראייה שהנתבעת שילמה מכיסה תשלום כלשהו עבור התובעת. כך למשל, מסמך מאת חברת הביטוח שומרה בנוגע לביטוח הרכוש המשותף לתקופת הביטוח 1.11.17 ועד 31.10.18, בסכום לתשלום של 2,319.07 ₪, וכן מסמך כתב יד מתאריך 30.11.17 הנושא את הלוגו שמעון שרגאי ביטוחים המופנה אל מנהל הנתבעת בכובעו כנציג התובעת, כאשר תוכנו של המסמך הוא חידוש פוליסת ביטוח מבנה של הבית המשותף, ונתבקש להעביר העברה בנקאית לתשלום, וכן לשלוח את אישור ההעברה. הנתבעת לא הציגה כל ראייה שמסמכים אלו בקשר לביטוח הרכוש המשותף, שולמו על ידה או על ידי מי מטעמה. גם כאן, מכיוון שמדובר בתשלום שאינו במזומן, בנקל הייתה יכולה הנתבעת להציג מסמך בנקאי או פלט כרטיס אשראי, שמראה ששילמה את הסכומים עבור התובעת, אך זאת לא נעשה. במקום זאת, הציג מנהל הנתבעת ספח של פנקס צ'קים, שנכתב בו בכתב יד "תשלום ועד בית". אך גם במסמך זה, שלא ברור מתי נרשם, ולא יזה חשבון בנק הוא משויך, אין כל ראייה שאכן שולמו תשלומים כלשהם על ידי הנתבעת לתובעת בגין החוב לתשלום.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

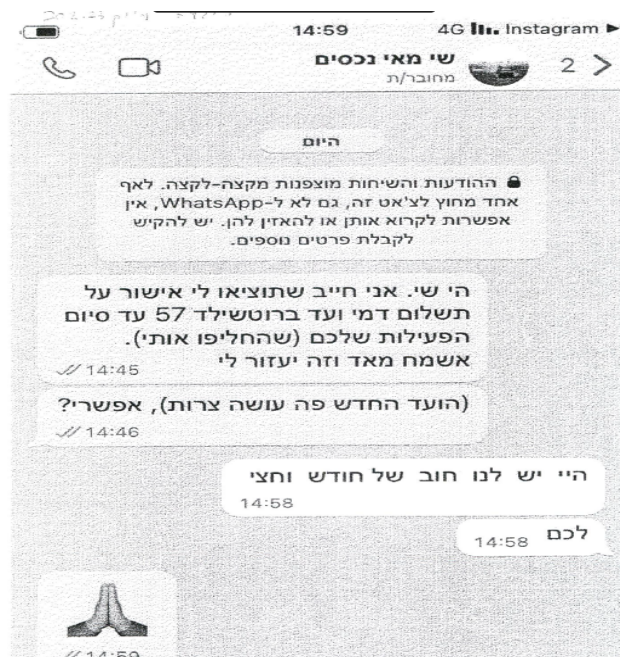
**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. לכך יש להוסיף כי בחקירתו הנגדית, הודה מנהל הנתבעת שלא צירף אסמכתה המעידה על תשלום ישיר של דמי ניהול לקופת הבית המשותף. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון (עמ' 3 ש' 35-37).

"ש: תאשר לי בבקשה שלא צירפת ולו אסמכתא אחת, על הפקדה ישירה של דמי ניהול לקופת הבית המשותף.

ת: לא צירפתי".

34. מנהל הנתבעת צירף לתצהירו הודעת וואטסאפ (להלן - "ההודעה") שלטענתו נשלחה אליו על ידי חברת הניהול הקודמת, חב' מאי נכסים, וטען שהיא מהווה ראיה לכך שהנתבעת לא חייבת כסף בגין הוצאות החזקת הרכוש המשותף. לשם הנוחות, להלן העתק ההודעה כפי שהוגשה על ידי מנהל הנתבעת



35. אלא שלאחר שעיינתי בהודעה, איני מקבל את טענת מנהל הנתבעת בקשר להודעה ואסביר. מדובר בהודעת וואטסאפ, שאינה נושאת תאריך, כלל לא ברור למי נשלחה ההודעה, מיהו **שי מאי נכסים**, ומה תפקידו, לא ברורה גם התשובה ולמי ומה הכוונה במילה "לכם", ומעל הכל אין בה כדי להוות אישור לתשלום החוב הנטען.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

36. מקובלת עלי טענת התובעת, כי לו רצתה הנתבעת להוכיח ששילמה את החוב הנטען לחברת הניהול הקודמת - **מאי נכסים**, הייתה צריכה הנתבעת לזמן לעדות את הגורם הרלבנטי מחברת הניהול הקודמת במיוחד שלטענת מנהל הנתבעת, היה עימו בקשר והוא זה שלטענתה שלח את ההודעה. כמו כן, מקובלת עלי טענת התובעת שאין להסתמך על הודעת וואטסאפ שאין בה אפילו משום ראשית ראייה, לתשלום כלשהו עבור החוב לתשלום. למען שלמות התמונה אציין כי לקראת תום הדיון, ולאחר שכבר הסתיים שלב ההוכחות, הצעתי לצדדים לזמן את נציג חברת הניהול הקודמת לעדות, אולם מנהל הנתבעת סירב בתוקף להצעתי, וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

"ב"כ הנתבעת:

לשאלת המפקח, האם יש התנגדות שאזמן מישהו מחברת מאי נכסים על מנת שיעיד על ההתנהלות ובקשר לטענות הנתבעת, אני משיב שחד משמעית אני מתנגד". (עמ' 8 ש' 28-30).

37. מצאתי שעדותה של נציגת התובעת הייתה אמינה וקוהרנטית, והיא לא נסתרה על ידי הנתבעת. כך למשל העידה כי בטרם הגשת התביעה, בדקה עם חברת הניהול הקודמת וזו אישרה שלנתבעת חוב שלא שולם (עמ' 2 ש' 14-18).

38. לבסוף אציין כי טענת הנתבעת, לפיה בוצע קיזוז בתשלום דמי הניהול נגד סכומים שהנתבעת הוציאה מכיסה כדי לשלם חשבונות השייכים לרכוש המשותף, לא רק שלא הוכחה, אלא היא אינה יכולה להוות לה, טענת הגנה. שכן, בהתאם לפסיקה, אין בעל דירה בבית משותף רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף מחלקו בהוצאות ההחזקה - טענות בדבר זכות קיזוז בגין הוצאות, מקומן להתברר בתביעה עצמאית ונפרדת ולא כטענת הגנה [עש"א (מחוזי ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב, בפסקה 10 (נבו 15.4.2019)]; רע"א (ירושלים) 294/87 ד"ר ג. שלום נ' נציגות הבית המשותף, רח' בן-יהודה 2, ירושלים (נבו 28.10.1987); עש"א (מחוזי מרכז) 67371-11-22 אביעד דיין נ' א.מ.י.כ מתחם עסקים הוד השרון בע"מ, בפסקה 25 (נבו 21.02.2023); עש"א (מחוזי מרכז) 28025-12-23 יובל דמול ושות' עורכי דין נ' מיקדן אם - 1 (2002) בע"מ, בפסקאות 58-52 (נבו 30.06.2024); כן ראו והשוו לעניין רע"א 4984/17 שמעון חיים נ' נציגות הבית המשותף סוקולוב 48 קרית אתא (נבו 14.12.17)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

39. לפני סיום - לא נעלמו מעייני טענות הנתבעת בקשר לכך שנציגי ועד קודמים קיבלו לטענתה שכר בגין תפקידם, אולם לא מצאתי שיש בטענה זו כדי לסייע לנתבעת ביחס לחוב לתשלום, במיוחד שעה שלא נטען על ידה, שהסדר זה חל גם לגביה.

הוצאות ההליך וסיכום אופרטיבי

40. **אשר להוצאות ההליך** - נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך [(תקנה 151א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018; ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].

41. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, לרבות לסכום התביעה ולכך שהיא התקבלה במלואה תוך דחיית טענות הנתבעת, ולכך שחלק מהסכומים שולמו על ידי הנתבעת לאחר שהוגשה התביעה, ובשים לב לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי שעל על הנתבעת לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. על הנתבעת, לשלם לתובעת את החוב לתשלום בסך של 19,144.5 ₪, כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה (25.01.2022) עד למועד מלוא התשלום בפועל.

ב. על הנתבעת, לשלם לתובעת את הוצאות ההליך (לרבות אגרת ההליך), ושכר טרחת עורך דין בסך כולל של 5,300 ש"ח. סכום זה ישולם על ידי הנתבעת לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן הסכום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/45/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד למועד
מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים

ניתן היום, א' אב תשפ"ד, 05 אוגוסט 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה